

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Tomé de Souza Lameira propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência contra **Banco Agibank S.A** tendo por objeto contrato de empréstimo consignado nos seus proventos recebidos junto ao INSS e fundamento jurídico no art. 5º, X da Constituição Federal e art. 2º, 6º e 14 da Lei 8.078/90.

Questiona a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência. Não reconhece a relação que indicada na cobrança, assim discriminada:

contrato nº 1525166840; valor do empréstimo: R\$ 4.990,04; início do desconto: 02/2025; valor da parcela: R\$ 120,80.

Requeru tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral. Juntou documentos, inclusive o extrato de empréstimos consignados fornecido pelo INSS.

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial, determinação à citação do réu e reserva da decisão de tutela de urgência. Foi deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90.

O réu apresentou contestação com impugnação do pedido e seus desdobramentos.

Houve réplica.

Decisão.

Julgo o feito antecipadamente na forma do art. 355-I do CPC, pelas razões expostas em capítulo seguinte.

Mérito

Contexto da questão

O ambiente de contratação e sua vulnerabilidade à fraude

Raramente os empréstimos consignados são efetuados nas dependências das instituições. Em sua expressiva maioria os contratos são efetuados por meio de correspondentes bancários em seus escritórios, quiosques, nas calçadas das ruas e até na casa do cliente, em associação comunitária ou pela via eletrônica por meio de celular.

O procedimento de contratação adotado pelas instituições submete o sistema à extrema vulnerabilidade, uma vez que facilita a abordagem do preposto ao usuário sem qualquer controle do banco, permitindo que sejam colhidos documentos, assinaturas e contato telefônico, a viabilizar toda espécie de fraude.

É evidente que as instituições financeiras estão cientes dos riscos decorrentes da modalidade adotada para o negócio, escancarada pela enorme gama de ações judiciais sobre a questão. No entanto, não se tem observado ao longo do tempo, qualquer adoção de medidas de precaução, aperfeiçoamento e proteção do cliente. Muito pelo contrário.

Por se tratar de operação de massa de alta rentabilidade e acirrada concorrência no mercado financeiro, qualquer exigência na formalização poderia elevar custos e reduzir o número de contratações. Pela alta rentabilidade do produto a decisão que o mercado entendeu como mais apropriada à garantia de seus vultosos lucros, foi a indenização dos clientes vítimas de fraudes e o pagamento das indenizações determinadas pela justiça, em detrimento da melhoria na segurança do sistema, e, principalmente, da segurança do patrimônio dos vulneráveis. Há flagrante transferência de risco do negócio para o consumidor.

Incidência do CDC

A demanda está inserida no âmbito do microssistema das relações de consumo reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no art. 2º. e 3º daquele diploma inserindo-se as partes no conceito de consumidor e fornecedor, cujo ponto não se tornou controvertido nos autos.

Valoração da prova

Ratifico a inversão do ônus probatório deferida no despacho inicial.

A relação jurídica em questão se constitui de negócio que exige a forma escrita como requisito de validade. Por se tratar de espécie de mútuo somente se consuma com a efetiva entrega do dinheiro pelo credor ao devedor. A prova de sua existência se dá pela apresentação do contrato escrito e pela comprovação da tradição do numerário. O dinheiro é entregue ao cliente por crédito em sua conta de depósitos ou pelo pagamento em espécie no caixa do Banco.

Em razão da característica da relação jurídica é impositiva a inversão do ônus da prova, pois, de fato, o banco, na qualidade de credor, possui em seus arquivos toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica, e pode produzi-la sem dificuldades, o que exige a alteração de sua dinâmica ordinária (CPC, art. 373, § 1º).

Além disso, a relação processual entre as partes necessita ser equilibrada no feito, o que atrai a incidência do art. 6º. VIII da Lei 8.078/90. Com efeito, a prerrogativa legal em prol do consumidor encontra-se perfeitamente configurada tanto pelo caráter subjetivo das partes como pela natureza da questão. No caso, o fornecedor, representado por notório grupo econômico de grande porte, possui estrutura logística e assessoria técnica em grau de excelência o que contrasta sensivelmente com a capacidade de resistência da parte requerente, constituída de idoso sem qualquer suporte para instrumentalizar a defesa de seu direito, em clara relação de hipossuficiência. O deslinde da questão depende da prova da contratação estipulada entre as partes cujo documento está inserido na esfera de alcance do demandado e pode ser produzido sem dificuldades. Firmada a desproporção dos litigantes na postulação de suas posições do processo, aplico a regra de inversão do ônus probatório para estabelecer o equilíbrio processual (Lei 8.078/90, art. 6º, VIII).

A controvérsia

A questão de fato está cingida a efetiva e legítima existência de relação jurídica entre as partes, a justificar a cobrança do financiamento pela via consignada em proventos.

Análise da prova documental

Por todos esses parâmetros passo a análise da prova documental que vieram aos autos.

O autor acostou à inicial o extrato de consignações fornecido pelo INSS, onde consta o registro das consignações impugnadas, fato que se tornou incontroverso pelo reconhecimento do réu.

O réu afirmou a existência do contrato na modalidade eletrônica a sustentar a legitimidade da cobrança. Juntou com a contestação a imagem do contrato e a tela de reconhecimento facial com assinatura eletrônica da pessoa que assinou a rogo e de duas testemunhas (ID 147736357). Comprovou o crédito efetuado na conta corrente do cliente no valor de R\$ 383,31 (ID 147736358).

Dou total procedência à ação.

Vício de consentimento – contrato eletrônico por biometria facial – pessoa hipervulnerável – autor comprovadamente analfabeto conforme RG

Não se pode duvidar da legitimidade das transações eletrônicas e mesmo dos contratos eletrônicos, os quais se impuseram à sociedade pela evolução tecnológica e estão amparados na legislação. O sistema bancário operou nos últimos anos uma verdadeira revolução na sua operacionalidade com avanço significativo das operações eletrônicas. Essa evolução constitui, sem dúvida, em importante alavanca ao desenvolvimento econômico do país, razão pela qual a decisão judicial que possa afetar sua estabilidade deve ser pautada de forma responsável e fundamentada, sob pena de interferir negativamente no mercado financeiro e obstar sua modernização.

Devo enfatizar que, além de otimizar a eficiência das operações de crédito, as instituições financeiras conseguiram expandir exponencialmente sua base de clientes, reduzindo significativamente o custo do serviço, o que foi acompanhado do incremento de cobranças de taxas que resultaram na multiplicação de seus já

vultosos lucros.

Nesse contexto, cumpre observar que o empréstimo bancário eletrônico não se formaliza somente pela utilização de cartão, senha e biometria. Há condições obrigacionais vinculando as partes que precisam ser registradas em algum lugar com a respectiva ciência. Em geral, as instituições financeiras se utilizam de um contrato escrito de adesão onde estabelece as condições de utilização do empréstimo eletrônico, abordando sua operacionalização, as obrigações (taxas, juros, limites, resolução, etc...) e os custos a serem suportados.

Ajustado o termo de condições gerais o cliente passa a ter acesso à modalidade de empréstimo eletrônico, desde que possua cartão e senha e margem fixada pelo seu limite. Em alguns casos é exigida também o sistema de autenticação por biometria.

Nesse sentido a comprovação da contratação exige a apresentação do contrato de adesão às cláusulas autorizadoras das operações, onde o consumidor reconhece expressamente sua autenticidade mediante operação eletrônica.

Embora a jurisprudência ainda esteja evoluindo quanto aos requisitos de validade do contrato eletrônico, e, em especial, quando destinados a pessoa vulnerável, não há como aceitar a transação eletrônica sem prova contundente de que houve o consentimento livre e formalizado do tomador do empréstimo, aquiescendo com sua forma de operacionalização e os acessos a serem utilizados na sua consecução.

Destaco os seguintes precedentes:

Apelação cível. Direito do consumidor. Empréstimo bancário erroneamente realizado por pessoa humilde. Ausência de informação das condições contratuais pela instituição financeira. O autor realizou um empréstimo no caixa eletrônico. Todavia, não tinha o menor conhecimento do que estava contratando. A despeito das contratações de empréstimos, através de caixa eletrônico, serem amplamente aceitas pelo ordenamento jurídico, há a necessidade de detalhamento específico e transparência com o consumidor, devendo restar claramente estabelecidos os termos, parâmetros e as consequências de tais renegociações, em obediência aos princípios norteadores das relações contratuais, especialmente aos princípios da função social do contrato, do equilíbrio econômico e principalmente o da boa-fé objetiva. Ainda que se considere, como pretende a instituição financeira, que não houve fraude e que o demandante contratou o empréstimo objeto da lide, o demandado faltou com o dever de informação, porquanto não há qualquer prova nos autos de que foi dada ciência ao consumidor dos termos da contratação. Restou nítida, no mínimo, a falta de informação clara e precisa sobre a natureza da operação realizada pelo consumidor, e especialmente a quantia exorbitante que seria paga ao final, quase 04 vezes mais do valor original. Tecnologia sabidamente utilizada pelos grandes bancos para fins de potencializar a venda de seus produtos e serviços, com a dispensa de funcionários, o que gerou a contratação equivocada. Contrato que não se presta a favorecer o aderente, mas tão somente (e unicamente) a instituição financeira, autorizando o seu desfazimento e a

restituição simples dos descontos. Os bancos, na busca incessante por clientes e por negócios, facilitam a concessão de seus produtos nos caixas eletrônicos, com a dispensa de material humano. Porém, agindo assim, possibilitam equívocos e atraem para si o dever de desfazer o negócio viciado, dada a prevalência da boa-fé e do erro substancial da vontade. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado diante do desconto em verba alimentar, a qual já era de quantia baixa. Diante dos critérios indicados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a razoabilidade e proporcionalidade, R\$ 5.000,00 se adequam ao caso concreto, encontrando amparo na jurisprudência deste tribunal em casos análogos. Apelo conhecido e parcialmente provido para anular o negócio jurídico, possibilitar a restituição simples dos descontos e indenizar o autor pelo evidente dano moral. (TJ-RJ - APL: 00339526120168190209, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/01/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - CABIMENTO. - A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento - As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE VERIFICAÇÃO POR FOTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CONSUMIDOR TEVE ACESSO AO CONTRATO. CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO QUE DEVE SER CONSIDERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00014144120218160110 Manguaçu, Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 15/05/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/05/2023)

Cumpra ao fornecedor do serviço comprovar o livre e espontâneo consentimento do consumidor. É da essência do ato oneroso. O simples clique de ciência em meio digital de um longo termo contratual, no tempo de alguns segundos ou minutos, leva à presunção contrária, ou seja, o consumidor não tomou conhecimento do conteúdo das obrigações que estava assumindo.

Tratando-se de pessoa idosa, presumidamente analfabeta digital, com as limitações de discernimento quanto às obrigações assumidas, torna-se mais enfática a necessidade de comprovação do consentimento livre e espontâneo do consumidor às cláusulas contratuais.

Destaco os artigos do CDC violados.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Reconhecido o vício de consentimento do contrato eletrônico por biometria facial por pessoa idosa, declaro a inexistência da relação contratual questionada na inicial.

O simples crédito em conta não induz à existência de contrato de financiamento

Reconheço que há entendimentos jurisprudenciais isolados os quais tem acatado a tese de que a comprovação do crédito do valor do financiamento comprova a existência do contrato. Tal afirmativa implica em impor ao consumidor todo o ônus que o contrato de financiamento acarreta tais como taxa de serviço,

imposto, taxa de juros, multas, etc... Conforme se observa pelo CET (custo total do financiamento), o valor nominal, em geral, é triplicado na devolução do empréstimo em razão das altas taxas de juros praticadas pelo mercado. Como impor tamanho ônus ao consumidor?

Na relação de consumo com pessoa idosa, dada a sua hipervulnerabilidade, a simples suspeita de que o contrato foi simulado ou imposto pela atuação abusiva do banco deve levar a sua declaração de ineficácia e invalidade. Enfatiza-se, em tais casos, a apresentação de prova inequívoca de que a relação contratual foi produto de sua livre vontade, cujo ônus processual compete à instituição financeira.

Restituição do valor recebido pelo autor

É imperativo que seja restituído o valor recebido pelo autor, o qual foi devidamente comprovado pelo banco a afastar o enriquecimento sem causa.

Repetição

A inexistência da relação jurídica, tem como consequência natural a devolução dos valores pagos indevidamente pelo autor sem qualquer justificativa, bem como, a suspensão de consignações futuras. Por força do art. 42 do CDC e seu parágrafo único, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada em dobro, cujo direito não está condicionado à existência de má-fé. A constatação da conduta negligente, abusiva e injustificável do banco é suficiente para sustentar a repetição na devolução dos valores.

Dano moral

A ocorrência do dano moral é incontestável. Sua materialização independe de prova formal valendo-se o juízo de critério de razoabilidade sob inspiração da regra de experiência. O senso comum revela que a injusta supressão de proventos de pessoa pobre, com estrutura física, emocional e psicológica extremamente sensível, enseja ansiedade, angústia, sofrimento e perturbações de toda ordem, alterando significativamente o seu estado de espírito.

Para avaliação do dano e sua reparação fixo como parâmetros a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição

política, social e econômica), bem como, outras circunstâncias particulares do caso. (STJ. Resp. 959780. DJ 06.05.2011).

Tais parâmetros estão presentes no caso concreto de forma bem clara e objetiva, e são inteiramente desfavoráveis ao requerido, sendo relevante a proporção do desconto em relação aos proventos recebidos. A jurisprudência sobre os casos da espécie é farta e inequívoca.

Trago o precedente abaixo com o voto elucidativo do órgão julgador:

PODER JUDICIÁRIO. TJ/PA. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0026835-16.2015.8.14.0040 COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS APELANTE: BANCO BMG S.A ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB 109.730 APELADO: JAIME PEDRO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELINA RODRIGUES OLIVEIRA ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB 20.673-A ADVOGADO: LUAN SILVA DE REZENDE - OAB 22.057 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE DE FATO O APOSENTADO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. SITUAÇÃO QUE TRANSCENDE MERO DISSABOR. DANO MORAL QUE DEVE SER FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA A MONTA DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...).

Postas tais considerações entendo que a indenização mais razoável e proporcional ao caso deva ser fixada no valor de R\$ 5.000,00, como reparação dos danos morais sofridos, abrangendo também o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão

contrato nº 1525166840; valor do empréstimo: R\$ 4.990,04; início do desconto: 02/2025; valor da parcela: R\$ 120,80.

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes

da relação em questão, **em dobro**, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento com exclusão dos débitos anteriores ao quinquênio da data do ajuizamento, já prescritos. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB. O valor de R\$ 383,31 deverá ser devolvido ao banco com atualização pelos mesmos critérios acima e compensação do crédito a ser recebido pelo autor.

Condeno o banco réu a pagar indenização por **dano moral** equivalente ao valor de **R\$ 5.000,00** (dez mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 09 de julho de 2025.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi